

0000018-38.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

Em relação ao delito imputado (art. 28, da Lei nº 11.343/06), necessário se faz reconhecer a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão executória, ocorrida entre a sentença de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

0000018-38.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000018-38.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

Em relação ao delito imputado (art. 28, da Lei nº 11.343/06), necessário se faz reconhecer a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão executória, ocorrida entre a sentença de desclassificação e a presente data. Destarte, tendo em vista o decurso do lapso prescricional de dois anos da data do trânsito em julgado da sentença (pág. 299), a extinção da punibilidade do sentenciado, em razão da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, IV, e do artigo 30 da Lei de Drogas, é medida de rigor. Assim, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal, c.c. art. 30, da Lei nº 11.343/06, reconheço a extinção da punibilidade do sentenciado JAMES JOSÉ DOS SANTOS SILVA, em razão da prescrição.

PRI. Após o trânsito ao arquivo.

São Vicente, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA